



CGU

Controladoria-Geral da União

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Secretaria de Proteção ao Trabalhador

2023

Controladoria-Geral da União (CGU)
Secretaria Federal de Controle Interno (SFC)

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego

Unidade Auditada: Secretaria de Proteção ao Trabalhador (SPT/MTE)

Município/UF: Brasília/DF

Relatório de Avaliação: 1368656

Missão

Elevar a credibilidade do Estado por meio da participação social, do controle interno governamental e do combate à corrupção em defesa da sociedade.

Avaliação

O trabalho de avaliação, como parte da atividade de auditoria interna, consiste na obtenção e na análise de evidências com o objetivo de fornecer opiniões ou conclusões independentes sobre um objeto de auditoria. Objetiva também avaliar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos relativos ao objeto e à Unidade Auditada, e contribuir para o seu aprimoramento.

QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO PELA CGU?

Trata-se de auditoria realizada com o objetivo de avaliar o Programa do Seguro-Desemprego (PSD). A auditoria avaliou a tempestividade na análise dos recursos do seguro-desemprego (SD); a relação entre a arrecadação do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e os pagamentos de SD por setor da economia e região do país; a adequação do período de cobertura financeira oferecido pela política; a possibilidade de uso indevido do benefício; e se os mecanismos de governança contribuem para a eficácia e a legitimidade das trilhas de auditoria aplicadas na gestão do SD.

POR QUE A CGU REALIZOU ESSE TRABALHO?

A auditoria foi realizada tendo em vista a relevância do PSD para os trabalhadores que perderam seus empregos involuntariamente. O Programa pagou, em 2022, em torno de R\$ 38 bilhões, a 5,9 milhões de trabalhadores¹, com o intuito de reduzir a vulnerabilidade econômica dos desempregados durante o período em que procuram por um novo emprego.

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA CGU?

Verificou-se oportunidade de melhoria nos procedimentos de análise dos recursos registrados durante o requerimento ao seguro-desemprego, principalmente relacionados à intempestividade na análise e à imprecisão na classificação de motivação nos casos de indeferimento.

Constatou-se a existência de diferenças nas proporções entre o valor arrecadado referente ao PIS e PASEP e a despesa com SD, quando observadas por setor econômico e Unidade da Federação.

Naquilo que diz respeito à avaliação da adequação da assistência financeira temporária, identificou-se que 71,5% dos trabalhadores não conseguiram recolocação no mercado de trabalho durante o período de cobertura do benefício, que é de, no máximo, cinco meses, considerando que demoram, em média, 196 dias para conseguir novo emprego.

Por fim, em análise à diretriz de criação de trilhas de auditoria do seguro-desemprego, não se identificou a existência de um processo institucionalizado e documentado relativo à elaboração destas trilhas.

QUAIS AS RECOMENDAÇÕES QUE DEVERÃO SER ADOTADAS?

Foi recomendado, ao gestor da política pública, avaliar o fluxo de trabalho referente à análise de recursos; avaliar as eventuais consequências do desequilíbrio identificado entre arrecadação e dispêndio do PSD; definir estratégia de controle para avaliar, direcionar e monitorar a atuação do PSD na redução do tempo médio de reentrada no mercado de trabalho; e implementar mecanismos, instâncias e práticas de governança na elaboração de trilhas de auditoria, garantindo participação da alta administração.

¹ Dado extraído do Painel de Informações do Seguro-Desemprego; consulta realizada em 08.01.2024.

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

BGSD	Base de Gestão do Seguro-Desemprego
CAGED	Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
CGU	Controladoria-Geral da União
CGSAP	Coordenação-Geral do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e Identificação Profissional
CNAE	Classificação Nacional de Atividades Econômicas
Codefat	Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador
COSO	<i>Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission</i>
Dataprev	Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social
DER	Departamento de Trabalho, Emprego e Renda
FAT	Fundo de Amparo ao Trabalhador
MTE	Ministério do Trabalho e Emprego
PAB	Programa Auxílio Brasil
PASEP	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
PIS	Programa de Integração Social
PSD	Programa Seguro-Desemprego
RAIS	Relação Anual de Informações Sociais
SD	Seguro-Desemprego

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	6
RESULTADOS DOS EXAMES	8
1. Avaliação sobre o impacto dos procedimentos de notificação e de análise de recursos no prazo legal de recebimento do seguro-desemprego, com a identificação de intempestividade na análise de recursos e de registro de motivação genérica em 82,8% das situações de indeferimento de recurso	8
1.1. Adequação do tempo médio para concessão de seguro-desemprego	8
1.2. Intempestividade na análise de recursos do trabalhador	10
1.3. Percentual elevado de indeferimentos com classificação de motivação genérica	11
1.4. Diferenças nos percentuais de deferimento e de indeferimento por canal de registro	12
2. Diferença nas proporções de desligamentos sem justa causa e requerimento de seguro-desemprego em relação ao estoque de emprego por Unidade da Federação e setor econômico, bem como de despesa com seguro-desemprego e valor arrecadado por meio do PIS/PASEP	13
3. Provimento de assistência financeira temporária pelo seguro-desemprego e possibilidade de utilização indevida do benefício	15
3.1 O PSD fornece cobertura pelo período integral de desemprego a 28,5% dos requerentes, considerando que o tempo médio de retorno ao trabalho é de 196 dias após o fim do vínculo empregatício	15
3.2 Recebimento de seguro-desemprego de maneira recorrente, com cessação e novo vínculo realizados com a mesma empresa, sinalizando possível utilização indevida do SD	19
4. Estrutura de governança para as trilhas de auditoria do seguro-desemprego	20
4.1. Ausência de normatização relacionada às trilhas de auditoria do seguro-desemprego	20
4.2. Não definição de apetite a risco pela alta administração quanto às trilhas de auditoria elaboradas pela área técnica	21
RECOMENDAÇÕES	23
CONCLUSÃO	24
ANEXOS	26
Anexo I – Manifestação da Unidade Examinada e Análise da Equipe de Auditoria	26
Anexo II – Média de dias entre recurso e parecer por tipo de recurso	37
Anexo III - Comparação entre o quantitativo de trabalhadores desligados involuntariamente com a quantidade de beneficiários do Programa Seguro-Desemprego	39
Anexo IV – Comparação entre arrecadação PIS/PASEP e pagamentos dos beneficiários do seguro-desemprego por UF	40
Anexo V – Comparação entre arrecadação PIS/PASEP e pagamentos dos beneficiários do seguro-desemprego por CNAE	41

INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta o resultado da avaliação realizada acerca do Programa do Seguro-Desemprego (PSD)², que tem como um de seus objetivos prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude de dispensa sem justa causa³, inclusive a indireta, conforme artigo 2º da Lei nº 7.998/1990. Para este Programa foram investidos, no exercício de 2022, R\$ 38 bilhões de reais, provendo proteção financeira a 5,9 milhões de desempregados.

Considerando a materialidade e a relevância dessa política de proteção do trabalhador na mitigação do risco relacionado à rotatividade do mercado de trabalho, verificou-se, inicialmente, a tempestividade na concessão do benefício do seguro-desemprego do trabalhador formal, inclusive nos casos em que o requerimento foi afetado por notificação de inconsistência cadastral ou em que foi necessário registrar recurso pelo interessado ou ainda em que tenha sido identificado indicativo de irregularidade na etapa de análise de riscos. Para maior aprofundamento na avaliação, buscou-se entender os fatores que afetam a análise dos recursos.

Foi avaliado, também, se a forma de provimento do seguro-desemprego é realizada de maneira equitativa, identificando possíveis diferenças entre a arrecadação de valores referentes ao PIS/PASEP e o número de beneficiários por setor da economia e região do país.

Foi comparado, ainda, o período de assistência financeira fornecido pela política pública com o tempo médio para recontração no mercado de trabalho após o requerimento do seguro-desemprego, com o intuito de se avaliar a adequabilidade da duração do benefício.

Adicionalmente, foram avaliados casos com indicativos de uso indevido da política pública, a partir de testes que verificaram a recorrência incomum de pedidos do benefício entre 16.06.2015 e 01.03.2023, destacando-se os casos em que a repetição ocorreu com o mesmo trabalhador, indicando a possibilidade de demissão e de recontração com vistas ao usufruto do seguro-desemprego.

² O Programa do Seguro-Desemprego, previsto no art. 7º, II, da Constituição Federal de 1988, é regulamentado pela Lei nº 7.998, de 11.01.1990 e contempla as seguintes modalidades:

- Seguro-Desemprego Formal;
- Seguro-Desemprego Pescador Artesanal;
- Bolsa de Qualificação Profissional;
- Seguro-Desemprego Empregado Doméstico; e
- Seguro-Desemprego Trabalhador Resgatado.

³ A dispensa sem justa causa ocorre quando o trabalhador é demitido sem um motivo determinado em legislação, ao contrário de um pedido de demissão ou falta grave e geralmente tem como causa um ajuste estrutural na empresa, corte de despesas, terceirizações e/ou automatizações.

Por fim, foram avaliadas as condições de criação das chamadas trilhas de auditoria⁴. Estas trilhas são parte dos controles implementados pelos gestores na etapa de acesso ao benefício, cujo objetivo é identificar indicativos de fraude nos requerimentos registrados.

As análises que subsidiaram a auditoria foram realizadas no período de 07.03.2023 a 10.11.2023, tendo como Unidade Auditada a Secretaria de Proteção ao Trabalhador (SPT) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). No decorrer dos trabalhos, foram emitidas Solicitações de Auditoria à referida Pasta Ministerial, com requerimento de documentos e de informações sobre o escopo previsto. Adicionalmente, a ação de controle compreendeu reuniões com áreas técnicas do Ministério, bem como cruzamento de dados.

Os resultados das análises realizadas encontram-se detalhados na sequência, sendo resultado das seguintes questões de auditoria:

1. A concessão do benefício, nos casos de notificação e recurso, está sendo feita de maneira tempestiva?
2. A forma de provimento do seguro-desemprego está sendo realizada de maneira equitativa?
3. As regras de negócio do SD são eficazes para o atingimento dos objetivos definidos na lei?
4. Os mecanismos de governança contribuem para a eficácia e a legitimidade das trilhas de auditoria do SD?

⁴ Denominação dada pelo Ministério do Trabalho e Emprego às trilhas desenvolvidas pelos servidores da Coordenação de Análise e Monitoramento de Riscos, vinculada à Coordenação-Geral do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e Identificação Profissional (CGSAP), com o apoio do corpo técnico da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev).

RESULTADOS DOS EXAMES

1. Avaliação sobre o impacto dos procedimentos de notificação e de análise de recursos no prazo legal de recebimento do seguro-desemprego, com a identificação de intempestividade na análise de recursos e de registro de motivação genérica em 82,8% das situações de indeferimento de recurso

Com o objetivo de verificar se os procedimentos relacionados às notificações e às análises de recursos impactam no prazo previsto pela legislação para recebimento do seguro-desemprego, avaliou-se o tempo médio entre a data do requerimento até o pagamento referente à primeira parcela do benefício, detalhando o comportamento para os casos de notificação, registro de recurso e alertas provenientes das trilhas de auditoria.

Além disso, avaliou-se os motivos de indeferimento dos recursos, observando a distribuição da quantidade de registros por tipo de motivação e a proporção de distribuição entre os canais *online* e presencial para os registros dos recursos.

Para tanto, utilizou-se as informações provenientes da Base de Gestão do Seguro-Desemprego (BGSD), como requerimentos ao seguro-desemprego do trabalhador formal, eventuais notificações, recursos registrados e casos identificados pelas trilhas de auditoria, com todos os contextos limitados ao ano de 2022. Os resultados das análises encontram-se apresentados nos subitens a seguir.

1.1. Adequação do tempo médio para concessão de seguro-desemprego

O prazo para recebimento do benefício é estabelecido no art. 19 inc. XIV da Lei nº 7.998/1990, em que é garantido ao beneficiário o recebimento da primeira parcela financeira do seguro-desemprego em trinta dias após a data do seu requerimento. O mesmo prazo é reafirmado no art. 12 da Resolução Codefat nº 957/2022⁵.

Para verificação da conformidade da concessão do SD, utilizou-se como métrica o tempo entre o requerimento e o pagamento de sua primeira parcela. Assim, dos 6.689.538 requerimentos formais realizados no ano de 2022, considerou-se apenas os 5.666.697 (84,7%) que tiveram a primeira parcela paga.

Nesse universo delimitado foi verificado o impacto do registro de notificações⁶ e de recursos administrativos no tempo para concessão do benefício.

⁵ Para restringir a avaliação ao trabalho executado no âmbito do PSD e da Secretaria de Proteção ao Trabalhador, não foi considerado para o cálculo do tempo médio o prazo a que se refere o § 2º do art. 27 da Resolução Codefat nº 957/2022, que cita o período entre a notificação e o cadastro do recurso pelo trabalhador.

⁶ Alertas gerados pelo sistema sobre pendências que devem ser sanadas para concessão do benefício.

Os resultados estão representados na Tabela 1, onde é possível visualizar o tempo médio decorrido nos quatro cenários encontrados.

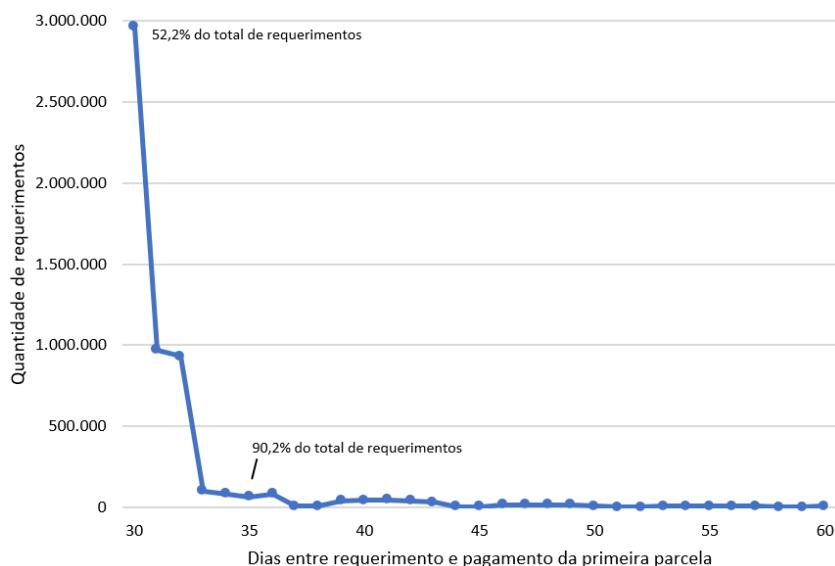
Tabela 1 – Tempos médios relativos ao processo de concessão do benefício para casos em que há notificação, análise de risco e recurso

Descrição	Quantidade	Percentual do universo avaliado	Média do tempo (dias entre requerimento e pagamento)
(A) Requerimentos que foram notificados e tiveram recurso cadastrado	131.662	2,3%	60
(B) Requerimentos que foram notificados, mas não tiveram recurso cadastrado	2.310.477	40,8%	32
(C) Requerimentos que não foram notificados, mas tiveram recurso registrado	3.629	0,1%	31
(D) Requerimentos que não foram notificados nem tiveram recurso registrado	3.220.929	56,8%	31
Total de requerimentos que resultaram em pagamento (A + B + C + D)	5.666.697	100,0%	32

Fonte: Tabela elaborada pela equipe de auditoria a partir de informações obtidas do sistema BGSD.

A média ponderada do tempo entre requerimento e pagamento da primeira parcela foi de 32 dias, próxima ao prazo de trinta dias estabelecido pela Lei nº 7998/1990, mesmo nos casos em que houve algum tipo de notificação, conforme visualização no Gráfico 1 em seguida, onde verifica-se que 52,2% dos requerimentos são pagos em exatamente trinta dias, 85,7% em até 32 dias, 90,2% em até 35 dias, restando apenas 4,2% acima de 45 dias.

Gráfico 1 – Tempo decorrido para pagamento da primeira parcela



Fonte: Gráfico elaborado pela equipe de auditoria a partir de informações obtidas do sistema BGSD.

Para as situações que envolveram notificação e recurso (caso A da Tabela 1), o tempo médio decorrido entre o requerimento e o pagamento é de sessenta dias, chegando a 123 dias em

casos de recursos referentes a requerimentos identificados pela análise de risco das trilhas de auditoria⁷.

1.2. Intempestividade na análise de recursos do trabalhador

Em relação aos recursos do PSD, foi considerado como referência para elaboração da resposta ao recurso o prazo de trinta dias, considerando o previsto no §1º do art. 59 da Lei nº 9.784/99, conforme transcrição “Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de trinta dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente”.

Para avaliação do tempo de análise dos recursos, foi considerado o intervalo entre o registro do recurso pelo beneficiário e a resposta pela administração pública na forma de um parecer⁸.

A partir do cruzamento dos dados, verificou-se que o tempo médio de análise dos requerimentos foi de quarenta dias quando a decisão foi pelo deferimento (178.978 registros) e de 66 dias quando pelo indeferimento (243.143 registros).

Ao se analisar os 46 tipos de recursos identificados na base de dados, nota-se dezessete casos em que o tempo médio para análise se encontra acima da média geral, sendo que quatro casos se sobressaem em relação aos demais pelo valor elevado e que a quantidade de registros encontrada é representativa em relação ao total, conforme Tabela 2. A relação completa encontra-se no Anexo II.

Tabela 2 – Tipos de recurso cujo tempo médio de análise está acima da média

Tipo do resultado	Tipo do recurso	Tempo médio (dias)	Quantidade de registros
Indeferido	Comprovação de informações solicitadas na auditoria	128	24.837
Deferido	Comprovação de informações solicitadas na auditoria	103	7.160
Indeferido	Duas ou mais notificações	95	22.144
Indeferido	Complemento de parcelas	80	9.097

Fonte: Tabela elaborada pela equipe de auditoria a partir de informações obtidas do sistema BGSD.

Conforme exposto, a análise de recursos tem demorado, em média, mais do que o previsto na Lei nº 9.784/99, especialmente nos casos relacionados às trilhas de auditoria e identificados pelo tipo “Comprovação de informações solicitadas na auditoria”, trilhas essas abordadas no item 4 deste relatório. Nestes casos, é possível que o atraso esteja associado a uma maior complexidade das análises ou do fluxo de aprovação das informações solicitadas na auditoria. Em que pese a demora neste tipo de análise, registra-se que o percentual do

⁷ Foram identificados 6.079 requerimentos notificados pelas trilhas de auditoria e que tiveram recurso cadastrado antes do pagamento da 1ª parcela.

⁸ Para esta análise, foi utilizado o campo “Intervalo_Recurso_Parecer” disponível na extração feita do BGSD.

resultado dos recursos é de 77,6% de indeferimento dos 31.997 registros cadastrados por este motivo.

A intempestividade na análise do recurso resulta, nos casos de deferimento, em atrasos na concessão do benefício, o que pode causar dificuldades financeiras para o trabalhador desempregado, comprometendo sua subsistência e a de sua família; sobrecarga às equipes responsáveis, tornando o processo de análise mais lento e menos eficiente; judicialização de demandas; e questionamentos quanto à eficácia do programa e acerca da confiabilidade das instituições públicas.

1.3. Percentual elevado de indeferimentos com classificação de motivação genérica

Segundo o art. 2º-A da Lei nº 9.784, de 29.01.1999, a Administração Pública Federal obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório. O art. 50, por sua vez, estabelece que "os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; (...) V - decidam recursos administrativos". Sobre a motivação, o parágrafo primeiro deste artigo estabelece que:

§ 1 A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

Nesse contexto, considerando os 243.143 recursos indeferidos, foram identificadas sessenta motivações distintas, porém concentradas em "motivo descrito na observação", conforme tabela a seguir.

Tabela 3 – Quantidade de registros de indeferimento por motivação

Quantidade de registros	Motivo do indeferimento	Percentual do todo (aproximado)
201.309	Motivo descrito na observação	82,8%
18.198	Não possui 12 salários recebidos nos últimos 18 meses trabalhados	7,5%
6.347	Menos de 6 Salários consecutivos	2,6%
6.131	Não possui 9 salários recebidos nos últimos 12 meses trabalhados	2,5%
4.744	Código de dispensa 04	2,0%
4.064	Não tem direito ao recebimento do benefício	1,7%
2.350	Outros	1,0%

Fonte: Tabela elaborada pela equipe de auditoria a partir de informações obtidas do sistema BGSD.

Dos registros cujo recurso foi indeferido, 82,8% constam como "motivo descrito na observação". Após a reunião de Busca Conjunta de Soluções, por intermédio da Nota Informativa SEI nº 493/2024/MTE, a unidade auditada informou que "o parecer de indeferimento está disponível no sistema operacional, na Carteira de Trabalho Digital e no Portal gov.br", sendo possível ao segurado identificar o motivo do indeferimento.

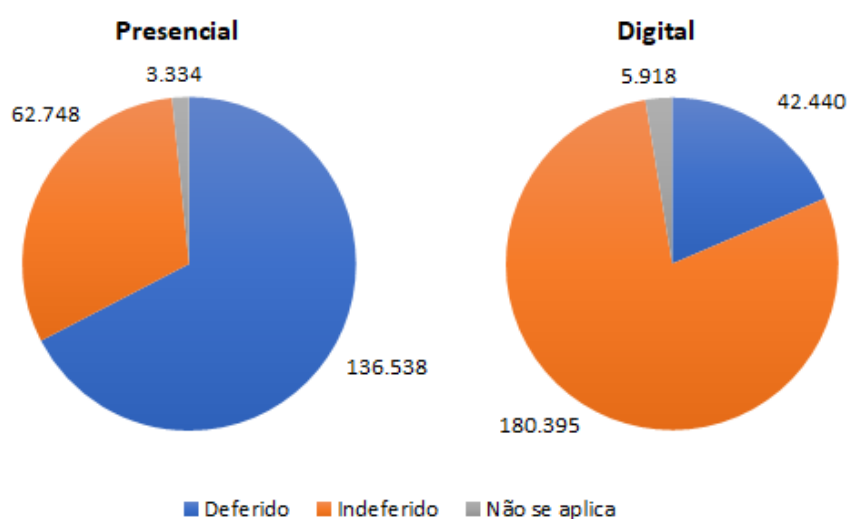
Não obstante, a utilização de tipologia genérica, que requer inserção de informações textuais, prejudica a análise do comportamento dos recursos no âmbito do SD, pois inviabiliza uma pesquisa dos principais motivadores de indeferimento das petições ou de possíveis causas para divergências em indicadores, como o de tempo médio de análise, como visto em item específico deste Relatório.

1.4. Diferenças nos percentuais de deferimento e de indeferimento por canal de registro

São disponibilizados aos requerentes do seguro-desemprego dois canais para registro dos recursos: presencialmente, via agências do trabalhador, posto de atendimento do SINE ou similar; ou online, via Portal Emprega Brasil ou pela Carteira de Trabalho Digital⁹. Quanto a esses canais, a Lei nº 13.460, de 26.06.2017, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública, apresenta como diretriz a ser seguida pelos agentes públicos a “igualdade no tratamento aos usuários, vedado qualquer tipo de discriminação”. Nesse sentido, buscou-se avaliar a existência de diferenças quanto ao percentual de deferimento por canal.

Em 2022 foram registrados 431.373 recursos, sendo 228.753 destes via canal online, e 202.620 por canal presencial. Dessa forma, avaliou-se os percentuais de deferimento ou de indeferimento, conforme disposto no Gráfico 2.

Gráfico 2 – Resultado da análise do recurso por canal de protocolo



Fonte: Gráfico elaborado pela equipe de auditoria a partir de informações obtidas do sistema BGSD.

A partir dos percentuais apresentados, nota-se diferença do resultado de análise considerando o modo de entrada escolhido pelo beneficiário; para aqueles que realizam o requerimento presencialmente, o percentual de deferimento é significativamente superior do que para aqueles que o fazem pela via online (67,4% e 18,6%, respectivamente), o que pode

⁹ De acordo com descrição extraída do portal de serviços do governo em <https://www.gov.br/pt-br/servicos/cadastrar-recurso-relativo-ao-seguro-desemprego>; consulta realizada em 08.01.2024.

estar relacionado ao auxílio prestado ao trabalhador por ocasião do protocolo do pedido presencialmente.

2. Diferença nas proporções de desligamentos sem justa causa e requerimento de seguro-desemprego em relação ao estoque de emprego por Unidade da Federação e setor econômico, bem como de despesa com seguro-desemprego e valor arrecadado por meio do PIS/PASEP

Com o objetivo de avaliar se a forma de provimento do seguro-desemprego é realizada de maneira equitativa, utilizaram-se as informações do ano 2021 da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)¹⁰, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e do BGSD para comparar os números relativos ao estoque de empregos, desligamentos involuntários no mercado de trabalho e os requerimentos de seguro-desemprego voltado ao trabalhador formal. Ainda, avaliou-se a proporção entre a arrecadação de valores em 2021 referentes ao PIS e ao PASEP, que compõem uma das principais fontes de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), em relação ao gasto com o PSD para beneficiários provenientes do mesmo setor econômico e Unidade da Federação.

Quando consideradas as regiões geográficas, verifica-se que, embora os percentuais de funcionários desligados sobre o número de empregados sejam maiores nas regiões sudeste e sul, os percentuais de requerimentos de seguro-desemprego sobre o estoque de empregos são estáveis entre as regiões, demonstrando uma similaridade na proteção dos empregos por região, conforme tabela a seguir.

Tabela 4 – Relação entre estoque de empregos, desligamentos e requerimentos ao SD, detalhados por região do país

Região	Estoque de empregos	Percentual de desligamentos em relação ao estoque	Percentual de desligamentos sem justa causa em relação ao estoque	Percentual da quantidade de requerimentos ao SD em relação ao estoque de empregos
Centro-Oeste	4.289.081	31,0%	16,4%	11,7%
Nordeste	9.030.950	21,4%	13,4%	11,0%
Norte	2.808.709	24,0%	14,4%	10,8%
Sudeste	23.877.668	32,6%	17,3%	10,7%
Sul	8.722.449	35,7%	16,3%	10,5%

Fonte: elaborada pela equipe de auditoria a partir de informações obtidas da RAIS e do CAGED.

Entretanto, quando considerado o valor arrecadado de PIS/PASEP, conforme disposto na Tabela 5, verifica-se uma diferença de valores entre as regiões, notadamente norte e nordeste dependem mais da metade do valor arrecadado com parcelas do seguro-desemprego, sendo que o valor arrecadado também deve custear outras políticas públicas. Ressalta-se que nos estados do Piauí, Amapá, Tocantins, Roraima, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pará, as

¹⁰ Na data da elaboração deste relatório não haviam sido disponibilizadas para a equipe de auditoria as informações referentes à RAIS do ano 2022.

despesas são superiores à arrecadação. Estes resultados podem estar relacionados a diferenças econômicas ou sociais entre as regiões. Dados das Tabelas 4 e 5 com informações por Unidade da Federação estão dispostos nos Anexos III e IV.

Tabela 5 – Proporção entre o valor das parcelas pagas de SD e o arrecadado pelo PIS/PASEP, detalhada por região do país

Região	Valor das parcelas pagas a título de seguro-desemprego (A) (R\$ milhões)	Valor da arrecadação PIS/PASEP (B) (R\$ milhões)	Proporção (A/B)
Nordeste	5.521,3	7.114,6	0,8
Norte	1.766,9	2.654,1	0,7
Sul	5.660,2	12.585,4	0,4
Centro-Oeste	3.009,8	7.736,9	0,4
Sudeste	15.551,2	42.829,2	0,4

Fonte: elaborada pela equipe de auditoria a partir de informações obtidas da RAIS e do CAGED.

Com relação à análise quanto aos grandes setores econômicos classificados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), identifica-se uma grande rotatividade na agricultura e na construção civil, que repercute em percentuais mais elevados de requerimentos de seguro-desemprego quando comparado a outros setores, conforme demonstrado na tabela abaixo.

Tabela 6 – Relação entre estoque de empregos, desligamentos e requerimentos de SD, detalhados por Grande Setor IBGE

Setor	Estoque de empregos	Percentual de desligamentos em relação ao estoque	Percentual de desligamentos sem justa causa em relação ao estoque	Percentual de quantidade de requerimentos de SD em relação ao estoque de empregos
Agricultura	1.531.816	52,9%	25,4%	17,1%
Comércio	9.454.656	39,5%	21,1%	15,4%
Construção Civil	2.313.533	64,2%	44,2%	21,9%
Indústria	8.014.207	32,2%	16,2%	11,4%
Serviços	18.420.784	38,1%	17,5%	10,7%

Fonte: elaborada pela equipe de auditoria a partir de informações obtidas da RAIS e do CAGED.

Ao realizar a comparação entre o valor despendido pelo PSD e aquele arrecadado por meio do PIS/PASEP, verifica-se que os setores de agricultura e de construção civil despendem mais com o seguro-desemprego do que arrecadam, conforme Tabela 7.

Tabela 7 – Proporção entre valor das parcelas pagas pelo SD e o arrecadado pelo PIS/PASEP, detalhada por Grande Setor IBGE

Setor	Valor das parcelas pagas a título de seguro-desemprego (R\$ milhões)	Valor da arrecadação PIS/PASEP (R\$ milhões)	Proporção entre despesa e arrecadação
Agricultura	1.612,4	198,4	8,1
Construção Civil	3.126,2	1.664,2	1,9
Comércio	8.572,6	11.698,0	0,7
Indústria	5.239,7	20.672,8	0,3
Serviços	12.088,5	38.661,7	0,3

Fonte: elaborada pela equipe de auditoria a partir de informações obtidas da RAIS e do CAGED.

Quando considerada a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), as seções denominadas serviços domésticos; organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais; agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura; bem como alojamento e alimentação apresentam despesas superiores em mais de 3 vezes quando comparadas à arrecadação, conforme ilustrado no Anexo V. Cabe observar que, como o valor das parcelas pagas se refere apenas ao seguro-desemprego na modalidade “trabalhador formal”, o valor das parcelas pagas a título de seguro-desemprego relativo à seção CNAE de “Serviços domésticos” pode ser, na prática, ainda maior.

Cabe ressaltar que as diferenças entre arrecadação de valores e o total de valores pagos a beneficiários do Programa Seguro-Desemprego, quando relativas a setores da economia, podem ter sua origem em aspectos da realidade de cada setor econômico, como sazonalidade, benefícios tributários específicos, ou podem representar indicativos de uma forma de uso inadequada da política pública pelo setor, ao adaptar o seu fluxo de contratação e desligamento de funcionários apoiando-se no PSD.

Em que pese a não existência de regulamento legal que especialize a concessão de seguro-desemprego de acordo com características sociais, atividade econômica de seu empregador ou unidade da federação do requerimento, ou que limite a política pública caso não se atinja determinado volume de arrecadação por meio do PIS ou do PASEP, a Lei nº 7.998/1990 prevê, em seu art. 4º, §7º, a possibilidade do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) recomendar “ao Ministro de Estado do Trabalho e Emprego a adoção de políticas públicas que julgar adequadas à mitigação da alta rotatividade no emprego”.

É importante considerar estas características com vistas a qualificar o atingimento dos objetivos do PSD, haja vista que as diferenças identificadas podem estar atuando na redução ou no agravamento de desigualdades regionais, assim como alguns setores econômicos podem estar custeando despesas de outros setores devido à alta rotatividade destes, o que poderia demandar algum estudo e iniciativa com vistas a equilibrar essa situação. Assim, as informações apresentadas podem sinalizar oportunidades de tratamento de risco potencial à equidade e sustentabilidade da política.

3. Provimento de assistência financeira temporária pelo seguro-desemprego e possibilidade de utilização indevida do benefício

3.1 O PSD fornece cobertura pelo período integral de desemprego a 28,5% dos requerentes, considerando que o tempo médio de retorno ao trabalho é de 196 dias após o fim do vínculo empregatício

Conforme os objetivos do PSD instituídos pela Lei nº 7.998/1990, além de fornecer uma fonte de renda mínima durante o período de desemprego, o Programa também tem por objetivo ajudar na recolocação no mercado de trabalho.

Com vistas a avaliar a adequabilidade da duração do benefício, na forma do número de parcelas a que um segurado tem direito, considerando o período médio necessário para recolocação no mercado de trabalho, foram colhidas informações de desligamentos e

admissões registradas no CAGED e relacionadas aos dados obtidos no BGSD dos requerimentos ao seguro-desemprego.

Avaliou-se quantos trabalhadores realizaram requerimentos de seguro-desemprego em 2022 e, deste conjunto, quantos conseguiram uma nova admissão no mercado de trabalho entre 01.01.2022 e 01.12.2023. As informações são apresentadas na Tabela 8.

Tabela 8 – Admissões após requerimento do seguro-desemprego

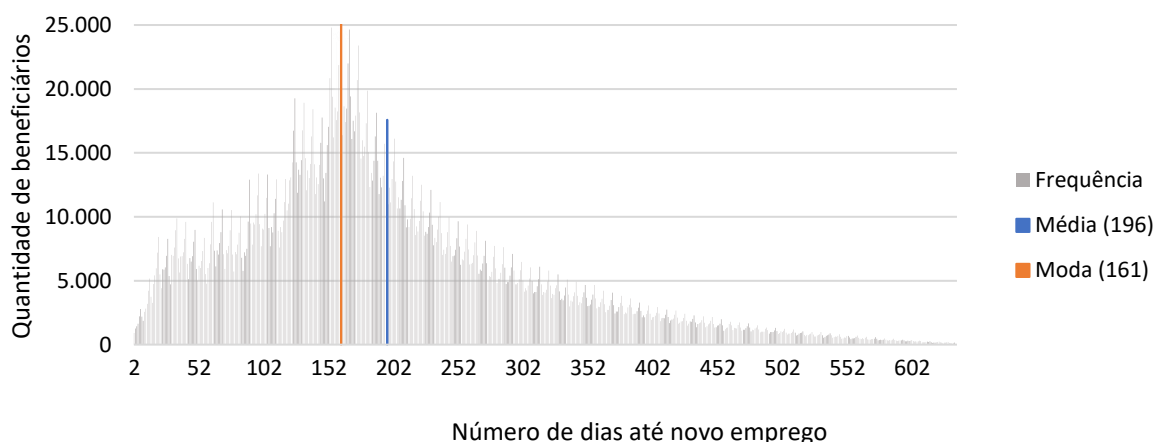
Descrição	Quantidade	Percentual
(a) Quantidade de trabalhadores que realizaram requerimentos em 2022	5.627.361	100%
(b) Quantidade de requerentes que apresentaram uma nova movimentação de admissão no CAGED entre 01.01.2022 e 01.12.2023	3.561.571	63,3%
(c) Quantidade de requerentes que não apresentaram uma nova movimentação de admissão no CAGED entre 01.01.2022 e 01.12.2023	2.065.790	36,7%

Fonte: elaborada pela equipe de auditoria a partir de informações obtidas do sistema BGSD e do CAGED.

As informações contidas na Tabela 8 demonstram um índice de 63,3% de retorno ao mercado formal dos beneficiários do seguro-desemprego, que pode estar associado a variações da situação econômica do país, à baixa qualificação dos trabalhadores, à preferência pela informalidade ou pelo recebimento de benefício assistencial, entre outros fatores.

Entretanto, essas informações não são capazes de mostrar detalhes acerca dos 3,6 milhões de trabalhadores que apresentaram uma nova movimentação de admissão no período avaliado. Dessa forma, faz-se necessário observar outras dimensões. Para tanto, foi realizada uma análise da distribuição do tempo entre o último requerimento ao seguro-desemprego de determinado trabalhador e a próxima admissão no mercado de trabalho, considerando os casos cujo benefício foi deferido. Essa análise é ilustrada no Gráfico 3.

Gráfico 3 – Análise do tempo que um trabalhador leva, após ser beneficiário do SD, para conseguir um novo emprego, 2022-2023

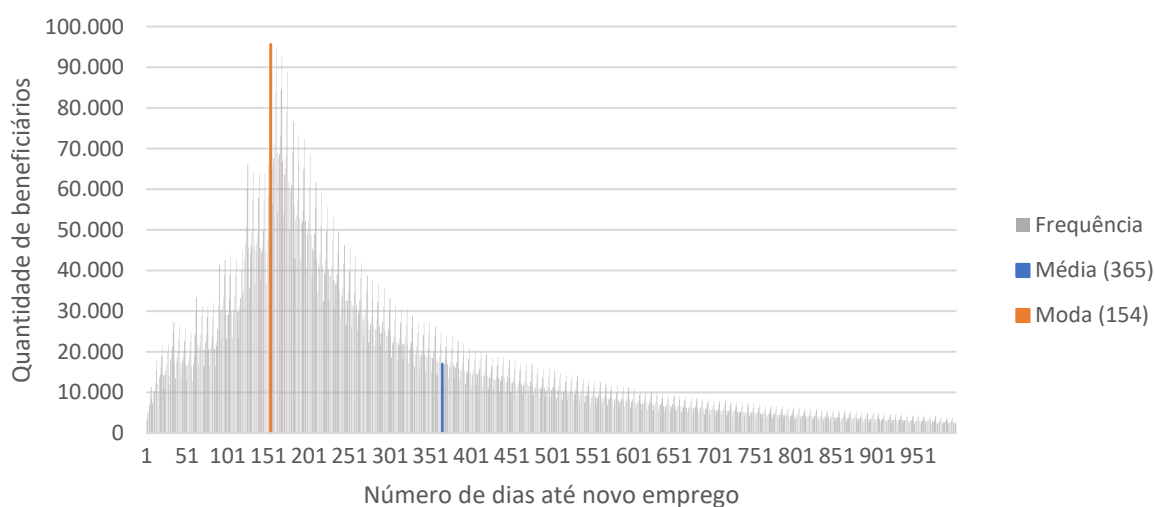


Fonte: elaborado pela equipe de auditoria a partir de informações obtidas do sistema BGSD e do CAGED.

Nesse gráfico, é refletida a distribuição dos 3.561.571 trabalhadores citados na Tabela 8 que apresentaram um novo emprego formal após obtenção do seguro-desemprego. No eixo

horizontal é demonstrado o tempo decorrido, em dias, entre a data do requerimento que deu origem ao benefício até a reentrada do trabalhador no mercado de trabalho, enquanto no eixo vertical é contabilizada a frequência. Com as informações obtidas do BGSD e do CAGED; no cenário citado acima, o tempo médio identificado foi de aproximadamente 196 dias, porém, com uma distribuição muito alongada da frequência, ou seja, muitos casos cujo tempo decorrido até o novo emprego superou um ano. Não obstante, quando considerados os requerimentos feitos entre 16.06.2015 e 31.12.2022, o valor encontrado é de 365 dias, conforme apresentado no Gráfico 4.

Gráfico 4 – Análise do tempo que um trabalhador leva, após ser beneficiário do SD, para conseguir um novo emprego, 2015-2023



Fonte: elaborado pela equipe de auditoria a partir de informações obtidas do sistema BGSD e do CAGED.

A partir destes gráficos, observa-se uma maior concentração de retorno ao trabalho na faixa entre 150 e 200 dias após a entrada do requerimento do benefício, próxima ao período máximo de cobertura oferecido pelo seguro-desemprego. É importante destacar que o maior tempo requerido para retorno ao trabalho apresentado no Gráfico 4 pode incluir trabalhadores que optaram por postergar o retorno ao trabalho por motivos familiares, de estudo, de saúde, limitando as conclusões a respeito deste resultado.

Nesse contexto, tendo em vista que o seguro-desemprego prevê, na modalidade destinada ao trabalhador formal, de 3 a 5 meses de auxílio financeiro, com o primeiro pagamento em 30 dias após o requerimento, avaliou-se em que medida os trabalhadores são cobertos pelo benefício até conseguirem um novo emprego.

Para esta avaliação, considera-se coberto o trabalhador que conseguiu uma nova admissão no mercado de trabalho, de acordo com o CAGED, dentro do prazo de pagamento das parcelas do seguro. Os resultados encontram-se consolidados na Tabela 9 abaixo.

Para uma avaliação mais conservadora, foi considerado no cálculo o prazo inicial de 30 dias entre o requerimento e o pagamento da primeira parcela, conforme estabelecido no art. 12 da Resolução Codefat nº 957/2022, além da duração dos pagamentos em si. Por exemplo: em

um cenário em que um trabalhador tenha feito o requerimento ao SD no dia 01.01.2022 e tenha obtido direito a 3 parcelas, o pagamento delas será previsto para 01.02.2022, 01.03.2022 e 01.04.2022. Assim, para o indicador, considera-se o trabalhador coberto pelo SD até o dia 01.05.2022, ou seja, o tempo equivalente ao intervalo entre o requerimento e a estimativa de pagamento da última parcela.

Tabela 9 – Percentual de trabalhadores recolocados no mercado de trabalho durante período de cobertura do seguro-desemprego

Período	Quantidade de requerentes que conseguiram recolocação no período	Percentual de requerentes que conseguiram recolocação
Considerando apenas prazo de cobertura SD	1.605.610	28,5%
30 dias após cobertura estipulada	2.090.191	37,1%
60 dias após cobertura estipulada	2.431.779	43,2%
180 dias após cobertura estipulada	3.158.910	56,1%

Fonte: elaborada pela equipe de auditoria a partir de informações obtidas do sistema BGSD e do CAGED.

Dos valores apresentados, observa-se um baixo percentual de trabalhadores que conseguiram um novo emprego durante a cobertura financeira oferecida pelo seguro-desemprego (28,5%), em relação ao total de requerentes do período utilizado.

Considerando a dificuldade de se retornar ao mercado de trabalho, buscou-se avaliar a probabilidade de o trabalhador desempregado buscar um benefício assistencial. A partir dos dados do sistema BGSD e do CAGED, verificou-se que, dos 5.627.361 trabalhadores que fizeram requisição de SD em 2022, 878.959 (15,6%) constavam em famílias que receberam pagamentos do Programa Auxílio Brasil (PAB) entre 01.01.2022 e 01.11.2023, com uma média de 293 dias entre a requisição do SD e o recebimento de parcela do benefício assistencial, indicando que parte desses trabalhadores desempregados podem estar migrando para políticas assistenciais.

Quanto ao prazo de cobertura do SD, verifica-se que a Lei nº 7.998/1990 prevê a possibilidade de prolongamento do período máximo de percepção do benefício do seguro-desemprego, cabendo ao Codefat observar “a evolução geográfica e setorial das taxas de desemprego no País e o tempo médio de desemprego de grupos específicos de trabalhadores”.

No que tange à elaboração dessas estatísticas, verifica-se que a organização das bases de dados atuais não tem por objetivo acompanhar a jornada do trabalhador, dificultando a mensuração de tempo empregado, desempregado, em capacitação ou em gozo de benefício assistencial, o que limita o desenvolvimento de políticas mais focalizadas.

3.2 Recebimento de seguro-desemprego de maneira recorrente, com cessação e novo vínculo realizados com a mesma empresa, sinalizando possível utilização indevida do SD

Os critérios de habilitação ao seguro-desemprego do trabalhador formal estão definidos no art. 4º da Lei nº 7.998/1990 e na Resolução Codefat nº 957/2022. Em resumo, o deferimento da solicitação dependerá do tempo total trabalhado em uma determinada janela temporal, que se torna menos exigente a cada nova solicitação do beneficiário, respeitando-se também o período aquisitivo de 16 meses entre as solicitações¹¹.

Com o objetivo de avaliar a recorrência de concessões do seguro-desemprego, o que poderia indicar a utilização indevida do benefício, foram avaliados casos em que trabalhadores formais tiveram múltiplos requerimentos ao seguro-desemprego concedidos nos últimos 8 anos (entre 16.06.2015¹² e 01.03.2023).

Verificou-se que, de um total de 35.231.887 beneficiados no período, foram identificados 288.018 indivíduos que foram beneficiários quatro ou mais vezes¹³, resultando em 4.512.331 parcelas pagas, que totaliza aproximadamente R\$ 5,2 bilhões pagos. Desses, analisou-se quantos foram demitidos e contratados por uma mesma empresa. Foram identificados 13.819 indivíduos que usufruíram do seguro-desemprego de maneira recorrente em decorrência de vínculos empregatícios com uma mesma empresa, resultando em 184.767 parcelas pagas, totalizando aproximadamente R\$ 248,8 milhões em pagamentos de SD efetuados. Com vistas a avaliar a eventual utilização indevida desse mecanismo por empregados e empregadores, organizou-se o resultado considerando a quantidade de trabalhadores nessa situação em uma mesma empresa. O resultado da participação dos contratantes é apresentado na Tabela 10.

Tabela 10 – Quantidade de empresas que contratam recorrentemente o mesmo funcionário beneficiário do SD

Quantidade de trabalhadores em uma mesma empresa que usufruíram do SD de maneira recorrente	Quantidade de empresas
Mais de 100	11
De 50 a 100	18
De 25 a 50	33
De 10 a 25	95
De 5 a 10	234
Até 5	6.203

Fonte: elaborada pela equipe de auditoria a partir de informações obtidas do BGSD.

É importante ressaltar que a recorrência dos pedidos, por si só, não representa irregularidade ou utilização indevida da política pública, podendo ser interpretada, inclusive, como um dos reflexos do alto índice de rotatividade no mercado de trabalho brasileiro ou da baixa

¹¹ Art. 36 da Resolução Codefat nº 957/2022

¹² A data inicial foi escolhida devido à entrada em vigor de alterações significativas nas regras do seguro-desemprego, evidenciadas na Lei nº 13.134, de 16.06.2015.

¹³ Equivale a uma concessão a cada dois anos ou menos nos últimos 8 anos.

qualificação dos trabalhadores. Não obstante, a recorrência no usufruto do seguro-desemprego, bem como a recontratação por uma mesma empresa podem ser indicativos de utilização indevida do benefício. Assim, é relevante que o gestor monitore o comportamento dos requerimentos do seguro-desemprego, sob risco de concessões indevidas gerarem pressão financeira desnecessária sobre o FAT, prejudicando o alcance da política pública e a sua focalização considerando seu público-alvo.

4. Estrutura de governança para as trilhas de auditoria do seguro-desemprego

O Decreto nº 9.203, de 22.11.2017, que dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, define como uma das diretrizes de governança a implementação de “controles internos fundamentados na gestão de risco, que privilegiará ações estratégicas de prevenção antes de processos sancionadores”.

Nesse contexto, o MTE desenvolveu trilhas de auditoria relacionadas ao processo de requerimento do SD, com o propósito de identificar situações atípicas referentes aos dados cadastrais dos trabalhadores requerentes do benefício, características controversas do vínculo empregatício utilizado como insumo principal ou coadjuvante do processo ou, ainda, comportamentos anômalos dos agentes credenciados ao sistema do seguro-desemprego, durante a rotina operacional de manuseio dessas requisições. Assim, segundo informações apresentadas pelos gestores, existem 15 trilhas de auditoria sendo processadas semanalmente na modalidade formal do seguro-desemprego, e outras 16 na modalidade empregado doméstico, gerando uma economia estimada de R\$ 1,4 bilhão de reais em pagamentos evitados entre 2019 e o primeiro semestre de 2023.

Devido à relevância e à materialidade desse tema, assim como trabalhos pretéritos da CGU em que se abordou a importância de implementação desse tipo de validação prévio à concessão do benefício e à realização de pagamentos, buscou-se avaliar a adequação deste processo às diretrizes e melhores práticas de governança. Os resultados das análises encontram-se apresentados nos subitens a seguir.

4.1. Ausência de normatização relacionada às trilhas de auditoria do seguro-desemprego

O Decreto de governança pública define como uma de suas diretrizes a definição formal de funções, competências e responsabilidades das estruturas e dos arranjos institucionais (Decreto nº 9.203/2017, art. 4º, X).

Em relação à normatização do processo de operacionalização do fluxo das trilhas de auditoria do SD e à definição de papéis e de competências dos atores durante a execução desse processo, o MTE informou sobre a existência de um fluxo de trabalho para a criação das trilhas de auditoria, com a participação de servidores da Coordenação-Geral do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e Identificação Profissional (CGSAP), com o apoio do corpo técnico, lotados no Laboratório de Análise de Riscos da Dataprev, descrito a seguir:

“as trilhas de auditoria são idealizadas pelo corpo técnico da CGSAP. As ideias iniciais

são discutidas com o Laboratório de Análise de Riscos da Dataprev, com o intuito de se avaliar a viabilidade tecnológica de construção do algoritmo arquitetado, realização de testes preliminares e implementação em ambiente de produção, realizado pelo Laboratório de Análise de Riscos, caso assim seja decidido pela CGSAP. A solicitação formal para a implementação de cada trilha de auditoria ocorre por plataforma denominada *Clarity*. Os achados decorrentes dessa rotina onde se constata a existência de possíveis ilícitos penais, são encaminhados à Coordenação-Geral de Inteligência Trabalhista (CGINT). Quando os eventos se referem a possíveis infrações trabalhistas, envia-se expediente à Secretaria de Inspeção do Trabalho”.

Embora tenha sido demonstrado que a construção das trilhas segue um fluxo de trabalho na plataforma citada, não se identificou a existência de um processo formalizado e documentado relativo à elaboração das trilhas de auditoria em que estejam detalhados os atores participantes de cada etapa e suas competências, vez que não existe norma interna que trate das verificações desta fase do processo de requerimento do SD. Do mesmo modo, a própria operacionalização do processo é feita sem que esteja previsto em normativo, assim como não existe norma, que preveja os encaminhamentos dos resultados de possíveis ilícitos ou irregularidades trabalhistas.

A ausência de normativos que definam o fluxo de criação e de operacionalização das trilhas de auditoria, bem como dos encaminhamentos dos resultados encontrados, pode resultar em uma falta de transparência das decisões e ações dos que atuam no processo, assim como, pode contribuir para decisões arbitrárias, com base em preferências individuais, em vez de critérios objetivos e imparciais. Ademais, diferentes unidades participantes do processo podem operar de maneira inconsistente, o que pode acarretar confusão e falta de coordenação entre os diferentes agentes. Outro efeito possível é suscetibilidade a mudanças nos atores envolvidos, o que pode resultar em instabilidade e descontinuidade do processo. Por fim, a ausência de normativos para o processo de criação das trilhas de auditoria pode resultar em desperdício de recursos públicos, uma vez que não há diretrizes claras para a alocação eficiente de recursos e para a avaliação da eficácia dessas trilhas.

4.2. Não definição de apetite a risco pela alta administração quanto às trilhas de auditoria elaboradas pela área técnica

Com o objetivo de avaliar a governança do processo de criação das trilhas de auditoria do SD, foi questionado ao MTE se a alta administração definiu o apetite a risco para a criação do processo em comento, tendo sido informado que havia discussões sendo conduzidas, de maneira incipiente, sobre situações relacionadas à “questão de risco, de integridade e de apetite a risco”, vez que o Ministério havia sido criado recentemente.

De acordo com o Guia da Política de Governança Pública¹⁴, uma das principais motivações para criação da política de governança foi a necessidade de se fortalecer a confiança da sociedade nas instituições públicas existentes. No setor público, a governança é normatizada pelo Decreto nº 9.203, de 22.11.2017, que a define como um conjunto de mecanismos de

¹⁴ Guia da Política de Governança Pública, elaborado pela Presidência da República – Casa Civil, disponível em <https://www.gov.br/casacivil/pt-br/centrais-de-conteudo/downloads/guia-da-politica-de-governanca-publica>. Acesso em 27.09.2023.

liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade (art. 2º, I). Ainda, o Decreto em comento define que a alta administração das organizações deve estabelecer, manter, monitorar e aprimorar sistema de gestão de riscos e controles internos, com vistas à identificação, à avaliação, ao tratamento, ao monitoramento e à análise crítica de riscos que possam impactar os objetivos da organização (art. 17).

Segundo o *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), o termo "apetite a risco" em um órgão público refere-se à quantidade e ao tipo de riscos que a alta administração e a liderança da organização pública estão dispostas a aceitar ou tolerar em busca de seus objetivos estratégicos.

No âmbito do MTE, não se identificou a existência formal de uma política de gestão de risco, tampouco a existência de definição do apetite a risco para a criação das trilhas de auditoria do SD. A falta de participação da alta administração nesta definição, e na elaboração dos processos internos, pode resultar em lacunas na gestão de riscos que comprometem a consecução dos objetivos organizacionais. Ainda, a ausência de diretrizes claras sobre o apetite a risco pode resultar em processos internos mal projetados que não levam em consideração os riscos relevantes, assim como em ineficiências operacionais, custos desnecessários e impactos negativos na eficácia dos programas e serviços públicos.

Considerando as diretrizes existentes, é fundamental que a alta administração do MTE esteja envolvida ativamente na definição do apetite a risco relativo à criação das trilhas de auditoria. Tal fato contribui para que a organização esteja adequadamente preparada para enfrentar riscos e alcançar seus objetivos estratégicos.

RECOMENDAÇÕES

1 – Implementar plano de ação com vistas a aperfeiçoar o processo de análise de recursos contemplando: (i) controle de tempo de análise de recursos; (ii) aperfeiçoamento da classificação dos recursos indeferidos, em especial aqueles marcados como “Motivo descrito na observação”; e (iii) análise acerca da diferença do percentual de deferimento por canal de registro.

Achado nº 1

2 – Avaliar o desequilíbrio identificado em relação à arrecadação dos valores referentes ao PIS e ao PASEP, comparada ao dispêndio com o PSD quanto à sua adequabilidade com os objetivos constitucionais e a aplicabilidade do dispositivo presente no § 4º do artigo 239 da Constituição da República, encaminhando os resultados dessa avaliação para conhecimento e eventual deliberação pelo Codefat.

Achado nº 2

3 – Elaborar metodologia e desenvolver infraestrutura de dados que permitam avaliar e monitorar a jornada do trabalhador na busca por emprego e na redução do tempo médio para reentrada no mercado de trabalho, considerando ações integradas do seguro-desemprego de orientação, recolocação e qualificação profissional.

Achado nº 3

4 – Avaliar as situações de recorrência de concessão de seguro-desemprego identificadas, propondo a criação de controles para mitigação desses riscos, caso pertinente, bem como encaminhando os resultados para conhecimento e avaliação pelo Codefat.

Achado nº 3

5 – Normatizar o processo para a construção das trilhas de auditoria do seguro-desemprego, prevendo etapa de avaliação dos riscos e de encaminhamento dos resultados de possíveis ilícitos ou irregularidades trabalhistas, assim como as ações a serem adotadas em desdobramento às situações identificadas, bem como as responsabilidades pela adoção dessas ações.

Achado nº 4

CONCLUSÃO

Por meio da presente auditoria, foi realizada avaliação do Programa do Seguro-Desemprego, que é a política pública responsável por prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude de dispensa sem justa causa, inclusive a indireta, e ao trabalhador comprovadamente resgatado de regime de trabalho forçado ou da condição análoga à de escravo, e auxiliar na manutenção e busca de emprego, promovendo, para tanto, ações integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional.

Das análises realizadas, verificou-se intempestividade na análise de recursos apresentados pelo trabalhador, resultando em atrasos na concessão do benefício, e consequente dificuldades financeiras para o trabalhador desempregado, eventualmente comprometendo sua subsistência e a de sua família. Verificou-se, ainda, que 82,8% das decisões administrativas de indeferimento dos recursos constavam como “motivo descrito na observação”, situação que não é ideal para identificar os principais motivos de indeferimento. Adicionalmente, quanto aos recursos, identificou-se uma diferença no percentual de deferimentos e de indeferimentos por canal de registro de recursos, presencial ou online. Assim, faz-se relevante implementar melhorias na gestão das análises dos recursos no âmbito do Programa considerando a eficácia dos controles implementados.

Em relação à avaliação da equidade no provimento do seguro-desemprego, verificou-se a existência de diferenças nas proporções entre o valor arrecadado referente ao PIS/PASEP e a despesa com seguro-desemprego, quando observados Unidade da Federação e setor econômico. Essas diferenças podem estar contribuindo na redução ou no agravamento de desigualdades regionais, assim como alguns setores econômicos podem estar compensando a alta rotatividade de outros setores. Portanto, faz-se necessário avaliar se essas diferenças possuem potencial risco à equidade e à sustentabilidade da política pública.

Para a avaliação da efetividade da política pública no cumprimento de sua finalidade de provimento de assistência financeira temporária, foi comparada a duração do benefício ao tempo médio necessário para recontratação do trabalhador desligado involuntariamente. Na amostra analisada, de 2022, foi identificado que 36,7% dos beneficiários não haviam retornado ao trabalho até novembro de 2023, e que a média de retorno ao mercado de trabalho é de 196 dias após o requerimento do seguro-desemprego, sendo que em 71,5% dos casos, os beneficiados não conseguiram recolocação durante o período de cobertura do seguro-desemprego, que para o trabalhador formal varia entre três e cinco meses. Assim, dado que o tempo de assistência oferecido pela política pública está sujeito a limitações orçamentárias, é fundamental que o gestor concentre esforços no tratamento das causas do elevado tempo de reemprego, implementando as requeridas ações integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional conforme estabelecido pela norma instituidora do PSD.

Ainda sobre o aspecto temporário do seguro-desemprego, foram avaliados, também, indicativos de utilização indevida do benefício na forma de recorrência de requerimentos no

intervalo de 16.06.2015¹⁵ e 01.03.2023. Dos 288.018 indivíduos identificados no cruzamento de dados que usufruíram do seguro quatro ou mais vezes, foram encontrados 13.819 casos em que a recorrência envolve o mesmo empregador nos seguidos vínculos trabalhistas do segurado, o que pode indicar possível utilização indevida do benefício.

Adicionalmente, avaliou-se a criação de trilhas de auditoria do seguro-desemprego quanto à conformidade com diretrizes de boa governança. Nesse contexto, embora exista um fluxo de criação de trilhas guiado por um sistema interno, não se identificou a existência de um processo institucionalizado e documentado relativo à sua elaboração, dado que não existe normativo que oriente a atuação deste mecanismo de identificação de indicativos de irregularidades nos requerimentos ao seguro-desemprego, tampouco acerca dos desdobramentos decorrentes e das responsabilidades relacionadas. Ainda, constatou-se ausência de participação da alta administração na definição dos processos internos e na definição do apetite a riscos deste mecanismo de controle da política pública.

Registra-se, conforme disposto no art. 6º, parágrafo único, da Portaria Conjunta da Secretaria Federal de Controle, Secretaria de Integridade Privada e Corregedoria-Geral da União nº 1, de 04.12.2023, que fatos ou condutas evidenciados neste relatório que ensejarem a apuração de responsabilidade administrativa poderão ser encaminhados às instâncias específicas da CGU para a realização de juízo de admissibilidade, nos termos da legislação vigente.

¹⁵ A data inicial foi escolhida devido à entrada em vigor de alterações significativas nas regras do seguro-desemprego, evidenciadas na Lei nº 13.134, de 16.06.2015.

ANEXOS

Anexo I – Manifestação da Unidade Examinada e Análise da Equipe de Auditoria

A versão preliminar do presente Relatório de Avaliação foi disponibilizada ao Ministério do Trabalho e Emprego em 18.01.2024 para conhecimento, avaliação e manifestação acerca dos fatos e das recomendações apresentados pela equipe de auditoria.

Após a realização da Reunião de Busca Conjunta de Soluções, em 26.01.2024, a Unidade Examinada manifestou-se no dia 09.02.2024 por meio da Nota Informativa SEI nº 493/2024/MTE, elaborada pela Coordenação-Geral do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e Identificação Profissional e pela Nota Informativa SEI nº 555/2024/MTE, elaborada pelo Departamento de Trabalho, Emprego e Renda (DER), conforme transcrições a seguir.

Achado nº 1

Manifestação da unidade auditada

Item 1.1 – Adequação do tempo médio para concessão de seguro-desemprego.

A Nota Informativa SEI nº 493/2024/MTE dispôs o seguinte:

5. O prazo para recebimento do benefício é estabelecido no art. 19 inc. XIV da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1.990, o qual garante ao beneficiário o recebimento da primeira parcela financeira do seguro-desemprego em trinta dias após a data do seu requerimento. O mesmo prazo é reafirmado no art. 12 da Resolução CODEFAT nº 957, de 21 de setembro de 2022.
6. De acordo com a CGU, a média ponderada do tempo entre requerimento e o pagamento da primeira parcela foi de trinta e dois dias, próxima ao prazo de trinta dias estabelecido pela Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1.990, mesmo nos casos em que houve algum tipo de notificação impeditiva, que tenha obstado o cronograma regular de emissão das parcelas oriundas da assistência financeira do benefício.
7. Sobre esse assunto, embora a conclusão da CGU seja de que o tempo está adequado, destaca-se que a Coordenação-Geral do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e Identificação Profissional - CGSAP busca manter o prazo de análise de recursos administrativo ao que estabelece a Lei 9.784, de 29 de janeiro 1.999, com destaque para as seguintes ações:
 - a) Monitoramento das notificações, cadastros e análises de recursos administrativos interpostos pelos trabalhadores;
 - b) Promoção de ações automáticas de análise de recursos administrativos;
 - c) Ajustes operacionais referentes à prazos;
 - d) Ações pontuais de mobilização de agentes para análise de determinados motivos de recursos; e
 - e) Descentralização da maioria dos recursos administrativos para as Superintendências Regionais do Trabalho - SRTb's.

Análise da equipe de auditoria

Em sua manifestação, os gestores destacam que, embora os apontamentos registrados no presente relatório apontem para adequabilidade do tempo médio para concessão do benefício, a CGSAP mantém em curso ações para monitoramento das notificações, cadastros e análises de recursos e outras iniciativas para que os prazos estejam aderentes com o tempo estabelecido no normativo vigente.

Considerando o exposto, a manifestação não suscita modificação do presente relatório.

Item 1.2 – Intempestividade na análise de recursos do trabalhador.

A Nota Informativa SEI nº 493/2024/MTE dispôs o seguinte:

8. Sobre o prazo de análise dos recursos administrativos, a Controladoria-Geral da União - CGU considerou como referência o prazo de trinta dias, em referência ao previsto no §1º do art. 59 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro 1.999, conforme transcrição "Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de trinta dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente". Conforme exposto no relatório, o prazo médio de análise desses processos tem superado o limite estabelecido na norma, especialmente nos casos relacionados às trilhas de auditoria, identificados pelo tipo "Comprovação de informações solicitadas na auditoria".

9. A Coordenação-Geral do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e Identificação Profissional - CGSAP destaca que o aumento do quantitativo de notificações relacionadas à trilhas de auditoria, no período analisado pela CGU, decorreu do necessário implemento de dois algoritmos específicos, em 2020 e 2021, respectivamente, que visavam cotejar o motivo de dispensa do contrato de trabalho utilizado no requerimento de seguro-desemprego com o indicado no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS e na base de dados do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço - FGTS. Essas duas trilhas de auditoria foram responsáveis por 85% das notificações identificadas pelo tipo "Comprovação de informações solicitadas na auditoria" no triênio 2021/2022/2023, e por 90% dos recursos administrativos interpostos nesta modalidade.

10. Neste sentido, pondera-se que, por questões de segurança e garantia de efetividade das ações de auditoria, há um número controlado de agentes credenciados ao sistema do seguro-desemprego que possuem perfil de acesso capaz de analisar os recursos administrativos oriundos das notificações derivadas das trilhas de auditoria. Trata-se, contudo, de situação já superada, pois em 10/2023 essas 02 trilhas de auditoria puderam ser readequadas, em razão de evolução sistêmica da plataforma operacional do seguro-desemprego, que incorporou essas validações aos seus processos ordinários de validação e, além disso, no final do ano de 2023, realizou-se trabalho específico para eliminar os recursos administrativos dessa natureza que ainda aguardavam análise.

11. À época de produção desta manifestação, os recursos administrativos relacionados aos indeferimentos provocados por trilhas de auditoria encontram-se com período de espera apropriado, dentro do prazo estipulado em lei, ou seja, estão sendo analisados no início de fevereiro de 2024 os recursos cadastrados no final do mês de janeiro de 2024.

Análise da equipe de auditoria

Em sua manifestação, os gestores informam, no parágrafo 7 da referida nota, ter realizado ações de monitoramento de notificações e recursos, bem como ajustes operacionais referentes a prazos, contudo, não apresentam detalhamento destas ações para controle de prazos. Ainda, esclarecem que durante o período avaliado foram implementadas duas trilhas de auditoria que foram responsáveis por 85% das notificações identificadas por “Comprovação de informações solicitadas na auditoria” à época e, após incorporação destas trilhas na plataforma operacional do seguro-desemprego e um trabalho dedicado ao tratamento dos recursos ainda remanescentes, o tempo médio de avaliação de recurso voltou ao prazo estipulado em lei.

Assim, o gestor informa sobre a implementação de ações relacionadas ao controle de prazo de análise de recursos administrativos e a resolução da situação registrada neste relatório; no entanto, ainda restam aperfeiçoamentos relacionados ao processo de análise de recursos. Dessa forma, incluem-se na recomendação nº 1 aspectos considerados necessários para seu atendimento.

Item 1.3 - Ausência de registro de motivação em 79,7% das decisões pelo indeferimento de recurso administrativo.

A Nota Informativa SEI nº 493/2024/MTE dispôs o seguinte:

12. A Controladoria-Geral da União-CGU indicou que 243.143 recursos administrativos foram indeferidos no período de análise da auditoria, sendo que a maior parte das justificativas foi concentrada em “motivo descrito na observação”. Dos registros cujo recurso administrativo foi indeferido e o motivo do indeferimento foi cadastrado como “Motivo descrito na observação”, apenas 7.431 casos possuíam o campo observação preenchido com alguma anotação. Os 193.878 restantes não apresentaram campo preenchido, equivalendo a 79,7% do total de recursos administrativos indeferidos.

13. Quanto ao assunto, esclareceu-se à equipe da CGU na reunião realizada no dia 26 de janeiro de 2023, que o dado por ela coletado na base de gestão do seguro-desemprego refere-se ao campo "observação" utilizado no momento em que o recurso administrativo é cadastrado, e não propriamente ao espaço dedicado ao registro do parecer de análise do processo.

14. Ficou esclarecido que o parecer de indeferimento está disponível no sistema operacional, na Carteira de Trabalho Digital e no Portal gov.br, porém, por ser campo texto, não está disponível na Base de Gestão, que foi a utilizada para a auditoria.

Análise da equipe de auditoria

Considerando a manifestação da unidade auditada, a equipe de auditoria realizou modificações no respectivo achado e detalhou as fragilidades citadas na recomendação nº 1.

Item 1.4 - Diferença nos percentuais de deferimento e de indeferimento por canal de registro.

15. De acordo com a Controladoria-Geral da União-CGU, nota-se discrepância do resultado de análise de recursos administrativos do seguro-desemprego, se considerado o canal utilizado pelo trabalhador. Para aqueles que realizam o protocolo do processo presencialmente, o percentual de deferimento é significativamente superior do que para aqueles que o fazem pela via online (67,4%

e 18,6%, respectivamente), o que pode estar relacionado ao auxílio prestado ao trabalhador, pelas equipes das Superintendências Regionais do Trabalho - SRTb's ou Sistema Nacional de Emprego - SINE's, na ocasião da interposição do pedido realizado de forma presencial.

16. Essa informação será considerada pela Coordenação-Geral do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e Identificação Profissional - CGSAP, que por sua vez demandará avaliação da informação junto à prestadora de serviços, a empresa Dataprev, com intuito de realizar estudo específico para o achado apontado.

17. Registra-se, por fim, que esta Coordenação-Geral do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e Identificação Profissional - CGSAP registrou em 05/10/2022 as demandas DM.101442 e DM.101446 com a Dataprev, ambas iniciativas referem-se a ajustes que necessitam ser realizados no sistema do seguro-desemprego, relacionados aos trâmites de recursos administrativos no âmbito da plataforma. Há indicativo de desenvolvimento e implementação ainda no ano de 2024.

Análise da equipe de auditoria

Em sua manifestação, a Unidade Auditada informa que o achado será considerado pela CGSAP e demandará avaliação junto à empresa prestadora de serviços, além de informar o desenvolvimento de duas demandas, DM.101442 e DM.101446, referentes aos trâmites dos recursos administrativos no âmbito do sistema de operacionalização do seguro-desemprego.

Dessa forma, as providências serão acompanhadas durante o processo de monitoramento das recomendações, a partir de informações apresentadas pelos gestores.

Achado nº 3

Manifestação da unidade auditada

Item 3.1 – O PSD fornece cobertura pelo período integral de desemprego a 28,5% dos requerentes, considerando que o tempo médio de retorno ao trabalho é de 196 dias após o fim do vínculo empregatício.

Por meio da Nota Informativa SEI nº 555/2024/MTE, o DER ressalta:

6. O tripé do Sistema Público de Emprego Trabalho e Renda é composto pelas políticas de qualificação profissional, intermediação de mão de obra (IMO) e seguro-desemprego.

7. Com relação às ações implementadas no âmbito da IMO, com vistas à orientação e recolocação do trabalhador, sobretudo no sentido de elaborar metodologia e indicadores que permitam avaliar e monitorar a jornada de busca por emprego, a fim de reduzir o tempo de retorno do segurado ao mercado de trabalho, informam-se algumas ações e iniciativas implementadas e/ou em fase de implementação por parte do Departamento de Trabalho, Emprego e Renda, da Secretaria de Qualificação, Emprego e Renda:

Metodologia: Priorizar, no processo de convocação para vagas de emprego ofertadas na rede SINE, trabalhadores monitorados pelo seguro-desemprego.

Amparo legal: §1º, do art. 2º, da Resolução CODEFAT nº 758, de 09 de março de 2016.

Materialidade/Indicador:

I – convocação de trabalhadores, por meio do sistema transacional da IMO-SINE;

II – o sistema disponibiliza uma lista de trabalhadores;

III – atendentes dos postos SINE realizam buscas ativas de emprego destinadas à trabalhadores desempregados;

IV – em razão da regra de priorização estabelecida, trabalhadores monitorados pelo seguro-desemprego ficam listados no topo da lista.

Metodologia: Recolocação de trabalhadores desempregados e monitorados pelo seguro-desemprego em vagas condizentes com sua qualificação registrada ou declarada e com sua remuneração anterior. Ação realizada pelos postos de atendimento SINE.

Amparo legal: inciso III, do art. 22 e inciso I, do art. 23, da Resolução CODEFAT nº 957, de 21 de setembro de 2022.

Materialidade/Indicador:

I – trabalhador se dirige a um posto de atendimento SINE para formalizar o requerimento do benefício do seguro desemprego;

II – trabalhador usufruindo das parcelas do seguro desemprego, utiliza o atendimento na versão mobile SINE Fácil ou o atendimento presencial no posto SINE;

III – para ambos, o sistema identifica uma vaga de emprego compatível com sua qualificação e remuneração prévia;

IV – para cumprimento da referida resolução, trabalhador será encaminhado para entrevista de emprego.

Metodologia: Verificação automatizada da resposta do encaminhamento para uma vaga de emprego, através dos dados do eSocial, permitindo ações tempestivas para a recolocação do trabalhador requerente e não requerente do seguro-desemprego.

Formalização: Demanda de desenvolvimento de solução tecnológica, executada pela Empresa de Tecnologia da Informação da Previdência Social – DATAPREV sob o nº 201264.

Materialidade/Indicador:

I – o processo de confirmação dos dados prestados pelas empresas parceiras do SINE, ocorreu até novembro de 2023 por meio do envio manual de um documento assinado pela empresa para o posto SINE de relacionamento;

II – os dados eram inseridos manualmente no sistema transacional da IMO por um atendente do posto;

III – uma rotina sistematizada verificava os dados processados pelo CAGED e CNIS para finalizar o batimento das informações;

IV – considerando que o CAGED é uma base de dados estatística do governo federal, e o CNIS recebe os registros oriundos do eSocial, a área de negócio decidiu pesquisar os dados do retorno diretamente no eSocial;

V – as informações são disponibilizadas após a efetiva contratação do trabalhador e devida formalização no eSocial; com o propósito de identificar de maneira célere a situação do trabalhador;

VI – com os dados atualizados de forma automática, o SINE tem mais celeridade na identificação dos trabalhadores que NÃO foram contratados e atuar com ações de busca de vagas para esse cidadão.

Metodologia: Orientação ao trabalhador sobre o canal de denúncia existente na Carteira de Trabalho Digital, para os casos de subnotificação de registro formal pelo empregador;

Amparo legal: incisos III, VIII, X e XII do art. 3º, da Resolução CODEFAT nº 758, de 09 de março de 2016.

Materialidade/Indicador:

I – trabalhador busca atendimento presencial para ser encaminhado para uma vaga de emprego;

II – atendente realiza ações no sistema transacional da IMO como: atualização cadastral, consulta de vagas de emprego, encaminhamento para vaga de emprego e sugestão para o acesso à CTPS Digital;

III – atendente orienta o trabalhador sobre canal específico de denúncias no aplicativo, caso exista alguma irregularidade identificada pelo próprio trabalhador na relação com a empresa.

Metodologia: Desenvolvimento de novas soluções tecnológicas com sistemas integrados à qualificação profissional para acompanhar a jornada do trabalhador.

Formalização: Nota Técnica nº 2891 processo SEI 19965.100842/2023-95, demandas de desenvolvimento de solução tecnológica, executadas pela DATAPREV sob os nºs 200097, 201108, 201264, 201407, 201408, 201409, 201461, 201462, 202357, 202593, 202626, 202627 e 202884.

Materialidade/Indicador:

I – o sistema IMO transacional foi desenvolvido em 2011 e é a ferramenta utilizada por todos os entes parceiros da rede SINE;

II – identificou-se a necessidade de evolução da IMO, Base de gestão da IMO, serviços web e aplicativo mobile a partir de informações e sugestões coletadas com os atendentes e coordenadores dos postos SINE, analistas e gestores das Secretarias de Trabalho Estaduais e Municipais que aderiram à rede SINE;

III – para acompanhar a jornada do trabalhador de maneira efetiva nesse processo, desenvolveu-se novas soluções de sistema como: Portal Emprega Brasil visão Empregador e Trabalhador, Empregabilidade na CTPS Digital, Portal EmpregaI, Painel de Desempenho e Indicadores de Resultados na Base de Gestão, dentre outras iniciativas.

Por meio da Nota SEI 493/2024/MTE a CGSAP informa que:

19. De acordo com a CGU, buscou-se avaliar a probabilidade do trabalhador desempregado buscar um benefício assistencial. A partir dos dados da base de gestão do seguro-desemprego e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, verificou-se que, dos 5.627.361 trabalhadores que fizeram requisição do benefício do seguro-desemprego em 2022, 878.959 (o que representa 15,6%) constavam em famílias que receberam pagamentos do Programa Auxílio Brasil, entre 01/01/2022 e 01/11/2023, com uma média de 293 dias entre a requisição do seguro-desemprego e do recebimento de parcela do benefício assistencial, indicando que parte desses trabalhadores desempregados podem estar migrando para políticas assistenciais.

20. Quanto ao seguro-desemprego, registra-se que o prazo para ter direito a parcela(s) do benefício do seguro-desemprego encontra-se definido no artigo 9º da Resolução CODEFAT nº 957, de 21 de setembro de 2022, *in verbis*:

Art. 9º A quantidade de parcelas do benefício a que o trabalhador terá direito considerará o tempo de desemprego, contado da data da dispensa que deu origem

ao seguro-desemprego do trabalhador formal, do empregado doméstico ou do trabalhador resgatado, ou da data de início da suspensão do contrato que deu origem à bolsa de qualificação profissional, nos termos a seguir:

I - uma parcela, se o período for de trinta até quarenta e quatro dias;

II - duas parcelas, se o período for entre quarenta e cinco a setenta e quatro dias;

III - três parcelas, se o período for entre setenta e cinco a cento e quatro dias;

IV - quatro parcelas, se o período for entre cento e cinco a cento e trinta e quatro dias; e

V - cinco parcelas, se o período for entre cento e trinta e cinco a cento e sessenta e quatro dias

21. Desse modo, no âmbito da competência dessa CGSAP, conclui-se não haver irregularidades quanto aos pagamentos do seguro-desemprego, na medida em que esses seguem as regras definidas nas normas vigentes. Vale ressaltar que o processo também foi encaminhado à SEMP, por meio do Despacho 1370445, para análise dos pontos relacionados à competência daquela Secretaria.

Análise da equipe de auditoria

Em sua manifestação em relação à recomendação nº 3, os gestores apresentaram cinco ações implementadas ou em fase de implementação, referentes à redução do tempo necessário para retorno do segurado ao mercado de trabalho, como priorização no processo de convocação para vagas de emprego ofertadas na rede SINE; automação de verificações por meio do eSocial; orientação ao trabalhador sobre sub notificação de registro formal pelo empregador e, por último, “Desenvolvimento de novas soluções tecnológicas com sistemas integrados à qualificação profissional para acompanhar a jornada do trabalhador”.

Além das iniciativas apresentadas pelo DER, a CGSAP apresentou análise em relação ao achado 3.1, em que conclui em seu parágrafo 21 que não há irregularidades nos pagamentos do seguro-desemprego, na medida que esses seguem as regras definidas nas normas vigentes.

Ante o exposto, reforça-se que não faz parte do achado 3.1 e da recomendação nº 3 a correção de controles existentes ou identificação de pagamentos indevidos, mas que seja avaliada a relação do seguro-desemprego com outras políticas públicas, a implementação de ações para facilitar reentrada no mercado de trabalho com vistas a reduzir o tempo de desemprego dos beneficiários e desenvolvida infraestrutura para avaliação da jornada do trabalhador ao longo de sua atuação profissional, com o objetivo de auxiliar a tomada de ações em prol da política pública.

Como é justamente essa a última ação apresentada pela Nota SEI nº 555/2024/MTE, seus desdobramentos serão acompanhados durante o processo de monitoramento das recomendações, a partir de informações apresentadas pelos gestores, sobre de que forma as iniciativas citadas atendem o recomendado.

Item 3.2 - Recebimento de seguro-desemprego de maneira recorrente, com cessação e novo vínculo realizados com a mesma empresa, sinalizando possível utilização indevida do SD.

22. A Controladoria-Geral da União-CGU avaliou a recorrência de concessões do seguro-desemprego, o que poderia indicar a utilização indevida do benefício. Foram

avaliados casos em que trabalhadores formais tiveram múltiplos requerimentos ao benefício concedidos nos últimos 8 anos.

23. Verificou-se que, de um total de 35.231.887 beneficiados no período, foram identificados 288.018 indivíduos que foram beneficiários quatro ou mais vezes, resultando em 4.512.331 parcelas pagas, que totaliza aproximadamente R\$ 5,2 bilhões pagos. Desses, analisou-se quantos foram demitidos e contratados por uma mesma empresa. Foram identificados 13.819 indivíduos que usufruíram do seguro-desemprego de maneira recorrente em decorrência de vínculos empregatícios com uma mesma empresa, resultando em 184.767 parcelas pagas, totalizando aproximadamente R\$ 248,8 milhões em pagamentos do seguro-desemprego efetuados.

24. Quanto ao assunto, a Coordenação-Geral do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e Identificação Profissional - CGSAP destaca que a Lei Nº 7.998, de 11 de janeiro de 1.990 não prevê medidas restritivas para o gozo do benefício nesses casos. Partindo da perspectiva que as suspeitas incidem sobre o registro simulado de dispensas sem justa causa pelos empregadores, com o objetivo de que esses trabalhadores possam usufruir do seguro-desemprego enquanto laboram sem o respectivo registro formal de trabalho, entende-se que os achados deverão ser objeto de análise da Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT, o que vai ao encontro de trecho contido no relatório da CGU: "É importante ressaltar que a recorrência dos pedidos, por si só, não representa irregularidade ou utilização indevida da política pública".

Análise da equipe de auditoria

Em sua manifestação referente ao achado nº 3.2, o gestor ressalta que parte do conteúdo remete a eventual simulação de registros de dispensa sem justa causa, sugerindo que o tema deve ser objeto de análise da Secretaria de Inspeção do Trabalho e, além disso, conclui que a legislação não prevê medidas restritivas para o gozo do benefício nestes casos de recorrência.

Porém, como explorado neste relatório, na recomendação nº 4, é importante que, na forma de mitigação do risco ao Programa, sejam entendidos e monitorados os motivos da recorrência na concessão do benefício, de maneira que o Codefat seja envolvido na avaliação de eventual regulação do tema.

As informações apresentadas não impactam o achado ou a recomendação correspondente, e as providências decorrentes das ações, caso sejam adotadas pelos gestores, serão acompanhadas durante o processo de monitoramento das recomendações

Achado nº 4

Item 4.1 - Ausência de normatização relacionada às trilhas de auditoria do seguro-desemprego

A Controladoria-Geral da União-CGU ponderou que, embora tenha sido demonstrado nas manifestações anteriores que a construção das trilhas de auditoria seguem um fluxo de trabalho, não se identificou a existência de um processo formalizado e documentado relativo à elaboração dessas, em que estejam detalhados os atores participantes de cada etapa e suas competências, vez que não existe norma interna que trate das verificações desta fase do processo de requerimento do seguro-desemprego. Do mesmo modo, a própria operacionalização do processo é feita sem que esteja previsto em normativo, assim

como não existe norma, que preveja os encaminhamentos dos resultados de possíveis ilícitos ou irregularidades trabalhistas.

De início, cumpre esclarecer que os bloqueios oriundos das trilhas de auditoria implementadas no processo de habilitação do seguro-desemprego estão ancorados no art. 23 da Lei 7.998, de 11 de janeiro de 1990, no § 4º do art. 23 e art. 24 da Resolução CODEFAT nº 957, de 2022. Dessa forma, parte-se da perspectiva que as ponderações da CGU referem-se ao processo de construção das trilhas de auditoria somente, e não sobre a repercussão dessas.

Realizado este esclarecimento preliminar, descreve-se abaixo, em síntese, como se dá atualmente o processo de construção de trilhas de auditoria do seguro-desemprego:

- a) O corpo técnico da Coordenação-Geral do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e Identificação Profissional – CGSAP, na figura da Coordenação de Análise e Monitoramento de Riscos, realiza estudos que possuem como objetivo identificar o comportamento, características e padrões das irregularidades perpetradas contra o processo de habilitação do benefício do seguro-desemprego;
- b) Identificadas as configurações dessas ocorrências, elabora-se ideia inicial de trilha de auditoria, com o objetivo de mitigar eventos similares. Essa ideia é cadastrada em plataforma eletrônica, utilizada para interação entre o Ministério do Trabalho e Emprego e a empresa Dataprev, denominada Clarity;
- c) Após ser aprovada pelo gestor técnico e contratual, figuras vinculadas ao Departamento de Tecnologia da Informação - DTI do Ministério do Trabalho e Emprego, a ideia chega ao Laboratório de Análise de Riscos da Dataprev, área que possui equipe de cientistas de dados, e que irão construir o algoritmo solicitado, com base na ideia cadastrada;
- d) Quando a ideia entra em pauta, torna-se objeto de discussões técnicas, registradas em ata, e após o esclarecimento das dúvidas iniciais o Laboratório de Análise de Riscos da Dataprev envia à CGSAP massa de dados com o resultado do algoritmo, ou seja, realiza-se uma simulação, indicando quais requerimentos de seguro-desemprego seriam criticados por aquela trilha de auditoria, caso a mesma já estivesse em produção;
- e) A CGSAP avalia os dados enviados e, caso identifique como necessário, propõe refinamentos, ajustes e calibrações adicionais, visando aperfeiçoar o algoritmo e minimizar o quantitativo de falsos-positivos. Realizam-se reuniões técnicas de alinhamento; e
- f) Todas as etapas do processo (registro da ideia, análise da ideia, apresentação de proposta de atendimento, aprovação de proposta de atendimento, atendimento da demanda e evidência sobre a sua entrega), são registradas na plataforma Clarity.

Nos termos do que foi constatado pela CGU, a edição de norma que defina os papéis, funções, competências e responsabilidades neste processo é vista como benéfica ao trabalho por esta CGSAP, e daria maior segurança jurídica aos atores envolvidos. Entretanto, por se tratar de processo estritamente técnico que envolve dados/informações sensíveis e valiosas à Administração, pondera-se sobre a necessidade de que esta norma envolva o mínimo de atores possíveis, e que preferencialmente esteja apenas no contexto de unidades técnicas. Ampliar o rol de equipes que invariavelmente teriam acesso ao conteúdo dessas ideias/achados representará, certamente, a majoração do risco de vazamento.

Adicionalmente, pondera-se sobre o risco de se burocratizar de forma excessiva o processo, pois incluir novas áreas nas etapas de construção e aprovação dessas trilhas de auditoria representará, certamente, maior tempo no desenvolvimento das mesmas e, conseqüentemente, ampliará a janela de oportunidade utilizada pelos

executores das ilicitudes. Este trabalho é dinâmico, e o seu percentual de aproveitamento é afetado diretamente pela celeridade em que se toma as decisões correlatas.

Quanto ao encaminhamento dos achados, considera-se salutar que o normativo ora proposto preveja esses direcionamentos, e principalmente que ele também vincule as ações que necessitarão ser adotadas pelas unidades que irão receber esses expedientes. Sob a perspectiva de risco de vazamento de informações, há de se destacar a sensibilidade das informações que serão registradas nesses documentos e, da mesma forma que foi ponderado no item anterior, teme-se pelo acesso ampliado de áreas que irão manusear esses processos. Desse modo, considera-se essencial que esses achados sejam enviados diretamente para os destinatários indicados na norma, sem intermediários.

Atualmente, esta CGSAP adotou o seguinte critério:

a) Nos casos em que se conclui pela existência de ilícito penal, produz-se relatório circunstanciado e envia-se diretamente, e exclusivamente, à Coordenação-Geral de Inteligência Trabalhista – CGINT. Esta unidade possui Termo de Cooperação Técnica com o Departamento de Polícia Federal, e possui a competência de executar as atividades de prevenção, detecção, análise e combate a fraudes ou outros atos lesivos ao patrimônio público em matérias relacionadas com a legislação trabalhista, por meio de ações e procedimentos técnicos de inteligência e contrainteligência. Entre 02/2022 e 01/2023, enviou-se 85 relatórios dessa natureza, e parte desses colaboraram com a deflagração pelo Departamento de Polícia Federal da Operação REDEX, em 10/2023;

Nos casos em que se conclui pela existência de meras infrações trabalhistas, ou naqueles em que há inconclusividade sobre os eventos, encaminha-se expediente, diretamente e exclusivamente, à Divisão de Fiscalização da Informalidade e Fraudes Trabalhistas de Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT, com o pedido para que a empresa seja incluída no cronograma de fiscalizações a serem executadas. Adicionalmente, solicita-se que o Auditor- Fiscal do Trabalho que será designado para a tarefa seja devidamente municiado sobre os achados descritos no expediente. Entre 02/2023 e 01/2024 enviou-se 33 expedientes dessa natureza à SIT.

Ainda sobre os achados derivados deste trabalho, e focando apenas no período entre 02/2023 e 01/2024, registra-se que foram bloqueados preventivamente 731 pessoas jurídicas no sistema do seguro-desemprego e, ainda, suspendeu-se o acesso de 15 agentes credenciados à plataforma.

Análise da Equipe de Auditoria

Em sua manifestação, os gestores apresentaram considerações em que entendem que as ponderações da equipe de auditoria da CGU referem-se ao processo de construção das trilhas de auditoria somente, e não sobre a repercussão dessas. Ocorre que a legislação citada pelos gestores em relação à repercussão dos resultados das trilhas de auditoria remete à fiscalização do PSD e à possibilidade dos cidadãos entrarem com recursos quando se sentirem prejudicados. Especificamente em relação à previsão de encaminhamentos dos resultados de possíveis ilícitos ou irregularidades trabalhistas, relatado no apontamento que ensejou a presente manifestação, os gestores apresentaram os critérios adotados pela CGSAP, no entanto, sem que exista previsão em norma.

Quanto à recomendação para a edição de norma que defina os papéis, funções, competências e responsabilidades, os gestores corroboram que tais medidas seriam benéficas aos processos de criação de trilhas. Apresentam, ainda, algumas ponderações que entendem como riscos a serem observados na edição das normas que tratam sobre o assunto.

Posto isso, as providências decorrentes das ações a serem adotadas pelos gestores serão acompanhadas durante o processo de monitoramento das recomendações, a partir das informações por eles apresentadas.

Item 4.2 - Não definição de apetite a risco pela alta administração quanto às trilhas de auditoria elaboradas pela área técnica

No âmbito da Coordenação-Geral do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e Identificação Profissional – CGSAP, monitora-se o percentual de aproveitamento/assertividade de cada trilha de auditoria ativa. Este controle permite acompanhar, em síntese, quantos bloqueios foram realizados por aquele algoritmo e quantos foram liberados posteriormente, via recurso administrativo. Regra geral, se determinado algoritmo atinge índice de aproveitamento inferior a 70% inicia-se protocolo de avaliação mais minucioso, que busca compreender as razões da quantidade exacerbada de falsos-positivos. Caso este percentual continue evoluindo e fique abaixo de 50%, inativa-se a trilha de auditoria. Desde 02/2023, 08 trilhas de auditoria foram desativadas, em decorrência deste acompanhamento.

Conforme ponderado pela Controladoria-Geral da União-CGU, não houve participação da alta administração do Ministério do Trabalho e Emprego na definição destes critérios. Trata-se de algo gerido, até então, na esfera técnica.

Análise da Equipe de Auditoria

Em sua manifestação, os gestores destacam a concordância com os apontamentos registrados no presente Relatório em relação à ausência de participação da alta administração do MTE na definição de apetite a risco.

Posto isso, as providências decorrentes das ações, caso sejam adotadas pelos gestores, serão acompanhadas durante o processo de monitoramento das recomendações, a partir de informações por eles apresentadas.

Anexo II – Média de dias entre recurso e parecer por tipo de recurso

Quadro 1 - Demonstrativo da média de dias entre recurso e parecer por tipo de recurso¹⁶

Resultado do recurso	Tipo do recurso	Média de dias entre recurso e parecer	Quantidade de registros encontrados
Deferido	Comprovação de vínculos por meio das informações contidas no CNIS	35	57.350
Indeferido	Comprovação de que não foi reempregado no período indicado na notificação	71	57.055
Indeferido	Comprovação do tempo de serviço nos últimos 36 meses e do recebimento dos 6 salários consecutivos	43	37.020
Deferido	Complemento de parcelas	61	30.093
Deferido	Renda própria como sócio de empresa	36	29.808
Indeferido	Comprovação do recebimento de salários nos últimos 6 meses	33	26.518
Indeferido	Comprovação de informações solicitadas na auditoria	128	24.837
Indeferido	Duas ou mais notificações	95	22.144
Indeferido	Renda própria como sócio de empresa	60	17.638
Deferido	Comprovação que o trabalhador não possui outro emprego paralelo à demissão que está sendo solicitado o benefício.	33	14.245
Indeferido	Comprovação de vínculos por meio das informações contidas no CNIS	62	13.770
Indeferido	Comprovação do tempo de serviço nos últimos 36 meses	24	10.312
Indeferido	Comprovação que o trabalhador não possui outro emprego paralelo à demissão que está sendo solicitado o benefício.	69	9.713
Indeferido	Complemento de parcelas	80	9.097
Deferido	Comprovação de que não está em benefício de prestação continuada da Previdência Social ou não é Contribuinte Individual Obrigatório	16	8.586
Deferido	Comprovação de que não foi reempregado no período indicado na notificação	38	8.380
Deferido	Duas ou mais notificações	37	7.897
Deferido	Comprovação de informações solicitadas na auditoria	103	7.160

¹⁶ Não foram considerados os tipos de recurso cujo resultado foi identificado como “Não se aplica” ou cuja quantidade de registros identificados foi menor que 50.

Resultado do recurso	Tipo do recurso	Média de dias entre recurso e parecer	Quantidade de registros encontrados
Indeferido	Comprovação de que requereu o benefício no prazo legal de 120 dias	40	6.301
Indeferido	Comprovação de que não está em benefício de prestação continuada da Previdência Social ou não é Contribuinte Individual Obrigatório	26	5.397
Deferido	Comprovação do tempo de serviço nos últimos 36 meses e do recebimento dos 6 salários consecutivos	16	4.972
Deferido	Comprovação do recebimento de salários nos últimos 6 meses	13	3.884
Deferido	Comprovação de que requereu o benefício no prazo legal de 120 dias	15	2.309
Deferido	Comprovação do tempo de serviço nos últimos 36 meses	10	1.564
Deferido	Suspenso por recusa de emprego	39	1.175
Indeferido	Bloqueado para confirmação do MTE	61	1.071
Indeferido	Suspenso por recusa de emprego	92	974
Indeferido	Comprovação de que não existe impedimento para habilitação	113	679
Deferido	Bloqueado para confirmação do MTE	36	630
Deferido	Comprovação de que não existe impedimento para habilitação	42	625
Indeferido	Comprovação de que o domicílio do empregador pertence à região metropolitana, a qual dá direito à(s) parcela(s) adicional(is)	103	220
Indeferido	Solicitação de parcelas pendentes de períodos anteriores	44	173
Deferido	Comprovação de que o domicílio do empregador pertence à região metropolitana, a qual dá direito à(s) parcela(s) adicional(is)	93	118
Deferido	Comprovação de que não houve o óbito	39	106
Indeferido	Comprovação de que não houve o óbito	78	70

Fonte: Quadro elaborado pela equipe de auditoria a partir de informações obtidas do sistema BGSD.

Anexo III - Comparação entre o quantitativo de trabalhadores desligados involuntariamente com a quantidade de beneficiários do Programa Seguro-Desemprego

Tabela 11 - Comparação entre o quantitativo de trabalhadores desligados involuntariamente com a quantidade de beneficiários do Programa Seguro-Desemprego

UF	Demissões sem justa causa (CAGED)	Quantidade de beneficiários do SD	Percentual de habilitação
PI	54.474	51.782	95%
MA	97.355	89.601	92%
AL	57.827	52.700	91%
AP	14.667	13.310	91%
SE	47.697	40309	85%
PE	215.965	180.130	83%
PB	78.888	65.205	83%
RN	86.214	68.776	80%
GO	287.252	228.104	79%
AC	16.450	13.018	79%
MS	101.849	79.941	78%
RO	53.089	41.610	78%
TO	40.382	31.613	78%
BA	351.754	273.092	78%
CE	219.393	168.880	77%
AM	81.179	61.142	75%
PA	182.992	132.963	73%
RR	15.202	10.755	71%
MT	169.225	118.746	70%
RS	455.348	317.783	70%
RJ	551.744	382.827	69%
MG	921.317	619.702	67%
ES	168.337	110.719	66%
PR	534.609	350.247	66%
SP	2.478.788	1.448.372	58%
SC	431.525	249.471	58%
DF	143.681	76.202	53%
Total	7.857.203	5.277.000	67%

Fonte: elaborada pela equipe de auditoria a partir de informações obtidas, no dia 03.08.2023, dos sistemas BGSD, RAIS e CAGED.

Anexo IV – Comparação entre arrecadação PIS/PASEP e pagamentos dos beneficiários do seguro-desemprego por UF

Tabela 12 - Comparação entre arrecadação PIS/PASEP e pagamentos dos beneficiários do seguro-desemprego por UF em 2021

UF	Valor das parcelas pagas a título de seguro-desemprego (A)	Valor da arrecadação PIS/PASEP (B)	Proporção por UF (A/B)
PI	286.227.036	218.410.726	1,3
AP	74.980.246	58.647.472	1,3
TO	183.347.901	170.955.597	1,1
RO	247.191.914	234.675.473	1,1
PB	352.505.252	336.472.729	1,0
RN	376.690.152	361.093.757	1,0
PA	769.320.564	754.115.747	1,0
GO	1.350.776.758	1.400.214.825	1,0
AL	287.608.663	309.717.224	0,9
MT	735.956.675	814.161.930	0,9
AC	72.973.358	82.385.799	0,9
BA	1.550.840.298	1.825.250.237	0,8
MS	472.324.771	569.513.385	0,8
MG	3.535.541.776	4.305.466.982	0,8
RR	60.013.818	74.323.310	0,8
SE	219.982.857	275.192.502	0,8
CE	925.357.538	1.344.818.120	0,7
MA	508.911.312	793.535.782	0,6
PE	1.013.212.279	1.650.079.189	0,6
RS	1.942.297.705	3.629.946.850	0,5
PR	2.138.337.569	4.131.480.217	0,5
ES	633.070.993	1.807.994.952	0,4
SP	9.077.376.720	26.162.404.799	0,3
SC	1.579.605.671	4.823.965.873	0,3
AM	359.029.751	1.279.006.603	0,3
RJ	2.305.256.573	10.553.378.787	0,2
DF	450.712.299	4.953.024.680	0,1

Fonte: elaborada pela equipe de auditoria a partir de informações obtidas do sistema BGSD, no dia 03.08.2023, e solicitação de auditoria relativa a dados de arrecadação de PIS/PASEP.

Anexo V – Comparação entre arrecadação PIS/PASEP e pagamentos dos beneficiários do seguro-desemprego por CNAE

Tabela 13 - Comparação entre arrecadação PIS/PASEP e pagamentos dos beneficiários do seguro-desemprego por CNAE em 2021

Seção CNAE 2.0	Descrição da seção CNAE 2.0	Valor das parcelas pagas a título de seguro-desemprego (A)	Valor da arrecadação PIS/PASEP (B)	Proporção por CNAE (A/B)
T	Serviços domésticos	2.127.881	175.635	12,1
U	Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais	1.328.118	115.675	11,5
A	Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura	1.612.402.719	198.409.690	8,1
I	Alojamento e alimentação	1.808.313.620	433.100.874	4,2
S	Outras atividades de serviços	670.192.490	337.198.221	2,0
F	Construção	3.126.202.822	1.664.208.630	1,9
R	Artes, cultura, esporte e recreação	164.682.785	101.844.299	1,6
N	Atividades administrativas e serviços complementares	3.377.044.547	2.296.809.769	1,5
P	Educação	829.389.960	734.299.857	1,1
Q	Saúde humana e serviços sociais	1.112.000.181	1.076.389.166	1,0
H	Transporte, armazenagem e correio	1.940.264.933	2.443.604.175	0,8
G	Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas	8.572.610.824	11.697.994.560	0,7
M	Atividades profissionais, científicas e técnicas	938.444.450	1.952.439.421	0,5
C	Indústrias de transformação	5.133.031.830	19.935.670.376	0,3
E	Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação	182.445.780	939.604.412	0,2
J	Informação e comunicação	504.277.575	2.598.108.701	0,2

Seção CNAE 2.0	Descrição da seção CNAE 2.0	Valor das parcelas pagas a título de seguro- desemprego (A)	Valor da arrecadação PIS/PASEP (B)	Proporção por CNAE (A/B)
L	Atividades imobiliárias	137.949.213	809.452.316	0,2
B	Indústrias extrativas	106.713.290	737.099.923	0,1
K	Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados	364.802.836	5.207.827.558	0,1
D	Eletricidade e gás	42.054.930	2.664.162.674	0,0
O	Administração pública, defesa e seguridade social	13.205.196	17.066.594.052	0,0

Fonte: elaborada pela equipe de auditoria a partir de informações obtidas do sistema BGSD, no dia 03.08.2023, e solicitação de auditoria relativa a dados de arrecadação de PIS/PASEP.